

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา สิน เท รดดิ้ง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จำเลย

พัฒนา สิน เอ็นเตอร์ไพรส์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 17

แม้เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะไม่มีรูป  
สิงโต และดาว ภายในวงกลมอยู่ตรง กลางเครื่องหมายการค้า-เหมือนกับ  
เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของโจทก์ โดย มีแต่ รูปวงกลมอยู่ตรง  
กลางเครื่องหมายการค้าเท่านั้นแต่ ตอนบนของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลย  
ที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนดังกล่าว มีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่า ไลออันแบรนต์  
เหมือนกัน ถัด จากตัวอักษรโรมันดังกล่าว เครื่องหมายการค้าทั้งสองยังมีข้อความ  
เป็นอักษรโรมันและอักษรจีนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันตลอดจนมีอักษรไทย  
เขียนว่าผงวันชั้นพิเศษตราโลอัน เหมือนกันและตัวอักษรทั้งสามภาษาดังกล่าวมี  
ขนาดใกล้เคียงกัน และถูก จัดวางในลักษณะเดียวกันส่วนตอนล่างของ  
เครื่องหมายการค้าทั้งสองก็เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด  
จำเลยที่ 1 ซึ่งต่าง ก็มีคำว่าพัฒนาสินอยู่ด้วย พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์อยู่ภายใน  
กรอบสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2  
ต่าง ใช้ กับสินค้าผงวันเหมือนกันตลอดจนอาจถูก เรียกขานว่าตรา โลอัน ได้  
เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าว เป็น

เครื่องหมายการค้าที่เกือบเหมือนกันใช้ สำหรับสินค้าเดียว หรือชนิดเดียวกัน ตาม  
นัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แม้จำเลยที่ 2  
จำหน่ายผงวันบรรจุของ พลาสติกพร้อมกับโจทก์มาแต่ แรก ก็เป็นเพียงช่วย จำหน่าย  
ในฐานะ ลูกจ้างโจทก์เท่านั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่  
มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกับที่โจทก์ใช้ บรรจุผงวันมาก่อนดีกว่าสิทธิของ  
จำเลยที่ 1 ที่ 2 การนำเอาเหตุผลในคำพิพากษาฎีกาในคดีซึ่ง จำเลยที่ 2 เป็นโจทก์  
ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ในคดีนี้มาประกอบคำเบิกความของพยานเพื่อวินิจฉัย  
ฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ มิใช่เป็นการนำคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และ  
จำเลยที่ 1 คดีนี้ซึ่ง มิใช่คู่ความในคดีก่อน.

---

แม้เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ที่ 2จะไม่มีรูป  
สิงโต และดาว ภายในวงกลมอยู่ตรง กลางเครื่องหมายการค้า-เหมือนกับ  
เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของโจทก์ โดย มีแต่ รูปวงกลมอยู่ตรง  
กลางเครื่องหมายการค้าเท่านั้นแต่ ตอนบนของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลย  
ที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนดังกล่าว มีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่า ไลอันแบรนต์  
เหมือนกัน ถัด จากตัวอักษรโรมันดังกล่าว เครื่องหมายการค้าทั้งสองยังมีข้อความ  
เป็นอักษรโรมันและอักษรจีนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันตลอดจนมีอักษรไทย  
เขียนว่าผงวันชั้นพิเศษตราไลอัน เหมือนกันและตัวอักษรทั้งสามภาษาดังกล่าวมี  
ขนาดใกล้เคียงกัน และถูก จัดวางในลักษณะเดียวกันส่วนตอนล่างของ  
เครื่องหมายการค้าทั้งสองก็เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด  
จำเลยที่ 1 ซึ่งต่าง ก็มีคำว่าพัฒนาสินอยู่ด้วย พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์อยู่ภายใน  
กรอบสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2

ต่าง ใช้ กับสินค้าผง่วนเหมือนกันตลอดจนอาจถูก เรียกขานว่าตรา โลโก้ ได้  
เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าว เป็น  
เครื่องหมายการค้าที่เกือบเหมือนกันใช้ สำหรับสินค้าเดียว หรือชนิดเดียวกัน ตาม  
นัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แม้จำเลยที่ 2  
จำหน่ายผง่วนบรรจุของ พลาสติกพร้อมกับโจทก์มาแต่ แรก ก็เป็นเพียงช่วย จำหน่าย  
ในฐานะ ลูกจ้างโจทก์เท่านั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่  
มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกับที่โจทก์ใช้ บรรจุผง่วนมาก่อนดีกว่าสิทธิของ  
จำเลยที่ 1 ที่ 2 การนำเอาเหตุผลในคำพิพากษากฎีกาในคดีซึ่ง จำเลยที่ 2 เป็นโจทก์  
ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ในคดีนี้มาประกอบคำเบิกความของพยานเพื่อวินิจฉัย  
ฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ มิใช่เป็นการนำคำพิพากษากฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และ  
จำเลยที่ 1 คดีนี้ซึ่ง มิใช่คู่ความในคดีก่อน.

(สหัส สิงหวิริยะ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ